



P U T U S A N

Nomor 273 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB;**
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/27 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru Nomor 45, RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan pada tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 26 tanggal 25 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Muhammad Juni Eka Wardana Bank Mandiri nomor rekening 0310025553333 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tanggal 1 November 2022 dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 31 Oktober 2022 dengan tujuan transfer ke rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 26 Maret 2024 yang bertanda tangan Terdakwa selaku Direktur PT. Riani Jaya Lestari dengan Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., dan disaksikan oleh Sdr. Rapiansyah dihadapan Sdri. Suprapti, S.H., M.Tn., selaku Notaris yang isinya akan mengembalikan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta keuntungan Rp1.020.000.000, 00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., tanggal 29 Agustus 2024 perihal Somasi Pertama yang ditujukan kepada Sdr. MURSYALIM;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., tanggal 10 September 2024 perihal Somasi Kedua yang ditujukan kepada Sdr. MURSYALIM;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kesepakatan Pengembalian Uang Investasi, Keuntungan dan Kerugian pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dari Sdr. MURSYALIM kepada Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., yang dibuat oleh Sdr. Martius, S.H selaku Notaris dan disaksikan oleh Sdr. M. Nopal

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, Sdr. Febryandeny Wirawan, S.Kom., dan Sdr. Ahmad Saripudin;

Dikembalikan kepada Saksi M. Juni Eka Wardana, S.Kom., bin Ramdani Noor;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 dengan tujuan pengiriman atas nama PT. CJ Feed And Care Indonesia bank BNI nomor rekening 970009779 dengan jumlah sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah), tanggal 1 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran dari PT. CJ Feed And Care Indonesia tanggal 1 November 2022 kepada Sdri. Suprapti sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari Sdri. Suprapti dengan tujuan pengiriman Sdr. MURSYALIM bank BNI nomor rekening 0857300191 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dan kuasa dari Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom kepada Sdri Suprapti, tanggal 1 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti Struk Pembayaran BPHTB, tanggal 19 Desember 2022 beserta Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Desember 2022 dengan nominal Rp33.180.250,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti Struk Pembayaran BPHTB, tanggal 19 Desember 2022 beserta Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Desember 2022 dengan nominal Rp42.168.500,00 (empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti Struk Pembayaran BPHTB, tanggal 19 Desember 2022 beserta Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Desember 2022 dengan nominal Rp33.222.750,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Suprpti, S.H., M.Kn., binti Laode Majarudin;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 04.1/SP/XI/2022, tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 04.2/SP/XI/2022, tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 11/SP/XI/2022, tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 12/SP/XI/2022, tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 09.1/SP/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp226.411.218,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 2.1/SP/IV/2023, tanggal 4 April 2023 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 08.1/SP/N/2023, tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp33.680.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 17.1/SPN/2023, tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 10/SP/V1/2023, tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 05.1/SP/XI/2023, tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp102.009.000,00 (seratus dua juta sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 08.1/SP/XI/2023, tanggal 16 November 2023 sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 26.1/SP/II/2024, tanggal

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Suprapti, S.H., M.Kn., binti Laode Majarudin;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Amandemen/Addendum Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 11 tertanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Sertipikat, tanggal 23 April 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Sulistiyono, S.H., bin Mochamat Ichwan;

- 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor rekening 0648067276 Bank BNI atas nama Suprapti dana masuk dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 31/10/2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 atas nama Suprapti pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dengan jumlah sebesar Rp6.689.417,00 (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan: 40045/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp6.689.417,00 (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dengan jumlah sebesar Rp6.681.627,00 (enam juta enam ratus delapan puluh satu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan 40041/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp6.681.627,00 (enam juta enam ratus delapan puluh satu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 pembayaran

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak/PNBP/Cukai dengan jumlah sebesar Rp218.674,00 (dua ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan 40043/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp218.674,00 (dua ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) bundel asli rekening koran nomor rekening 3200025643 Bank Kalsel atas nama Suprapti periode tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2023;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran nomor rekening 0648067276 Bank BNI atas nama Suprapti periode tanggal 1/11/2022 sampai dengan 07/11/2022;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 atas nama Suprapti periode tanggal 1-10-2022 sampai dengan 30-11-2022;

Dikembalikan kepada Saksi Suprapti, S.H., M.Kn., binti Laode Majarudin;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir tanda terima pembayaran atas pembelian rumah di kompleks Kompas Residence, Jalan Panderapan, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmadi, S.Km, MS bin (almarhum) Ibramsyah;

4. Menetapkan supaya MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SYARIB dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 1 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SYARIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 26 tanggal 25 November 2022;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Muhammad Juni Eka Wardana Bank Mandiri nomor rekening 0310025553333 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tanggal 1 November 2022 dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 31 Oktober 2022 dengan tujuan transfer ke rekening atas nama Suprpti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 26 Maret 2024 yang bertanda tangan Terdakwa selaku Direktur PT. Riani Jaya Lestari dengan Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., dan disaksikan oleh Sdr. Rapiansyah dihadapan Sdri. Suprpti, S.H., M.Tn., selaku Notaris yang isinya akan mengembalikan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) beserta keuntungan Rp1.020.000.000, 00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., tanggal 29 Agustus 2024 perihal Somasi Pertama yang ditujukan kepada Sdr. MURSYALIM;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., tanggal 10 September 2024 perihal Somasi Kedua yang ditujukan kepada Sdr. MURSYALIM;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kesepakatan Pengembalian Uang Investasi, Keuntungan dan Kerugian pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dari Sdr. MURSYALIM kepada Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom., yang dibuat oleh Sdr. Martius, S.H selaku Notaris dan disaksikan oleh Sdr. M. Nopal Ridwan, Sdr. Febryandeny Wirawan, S.Kom., dan Sdr. Ahmad Saripudin;

Dikembalikan kepada Saksi M. Juni Eka Wardana, S.Kom., bin Ramdani

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 dengan tujuan pengiriman atas nama PT. CJ Feed And Care Indonesia bank BNI nomor rekening 970009779 dengan jumlah sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah), tanggal 1 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pembayaran dari PT. CJ Feed And Care Indonesia tanggal 1 November 2022 kepada Sdri. Suprapti sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari Sdri. Suprapti dengan tujuan pengiriman Sdr. MURSYALIM bank BNI nomor rekening 0857300191 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dan kuasa dari Sdr. Muhammad Juni Eka Wardana, S.Kom kepada Sdri Suprapti, tanggal 1 November 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti Struk Pembayaran BPHTB, tanggal 19 Desember 2022 beserta Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Desember 2022 dengan nominal Rp33.180.250,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti Struk Pembayaran BPHTB, tanggal 19 Desember 2022 beserta Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Desember 2022 dengan nominal Rp42.168.500,00 (empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti Struk Pembayaran BPHTB, tanggal 19 Desember 2022 beserta Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Desember 2022 dengan nominal Rp33.222.750,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice nomor 04.1/SP/XI/2022, tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 04.2/SP/XI/2022, tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 11/SP/XI/2022, tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp60.200.000,00 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 12/SP/XI/2022, tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 09.1/SP/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp226.411.218,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 2.1/SP/IV/2023, tanggal 4 April 2023 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 08.1/SP/N/2023, tanggal 12 Mei 2023 sejumlah Rp33.680.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 17.1/SPN/2023, tanggal 26 Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 10/SP/V1/2023, tanggal 27 Juni 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 05.1/SP/XI/2023, tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp102.009.000,00 (seratus dua juta sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 08.1/SP/XI/2023, tanggal 16 November 2023 sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* nomor 26.1/SP/II/2024, tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor rekening 0648067276 Bank BNI atas nama Suprapti dana masuk dengan jumlah Rp300.000.000,00

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) tanggal 31/10/2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 atas nama Suprapti pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dengan jumlah sebesar Rp6.689.417,00 (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan: 40045/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp6.689.417,00 (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dengan jumlah sebesar Rp6.681.627,00 (enam juta enam ratus delapan puluh satu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan 40041/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp6.681.627,00 (enam juta enam ratus delapan puluh satu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer dari rekening atas nama Suprapti Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dengan jumlah sebesar Rp218.674,00 (dua ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan 40043/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp218.674,00 (dua ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) bundel asli rekening koran nomor rekening 3200025643 Bank Kalsel atas nama Suprapti periode tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2023;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran nomor rekening 0648067276 Bank BNI atas nama Suprapti periode tanggal 1/11/2022 sampai dengan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/11/2022;

- 1 (satu) bundel asli rekening korang Bank Mandiri nomor rekening 0310010339995 atas nama Suprapti periode tanggal 1-10-2022 sampai dengan 30-11-2022;

Dikembalikan kepada Saksi Suprapti, S.H., M.Kn., binti Laode Majarudin;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Amandemen/Addendum Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 11 tertanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Sertipikat, tanggal 23 April 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Sulistiyono, S.H., bin Mochamat Ichwan;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir tanda terima pembayaran atas pembelian rumah di komplek Kompas Residence, Jalan Panderapan, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmadi, S.Km, MS bin (almarhum) Ibramsyah;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 224/PID/2025/PT BJM tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 1 september 2025, yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 1 September 2025;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.B/2025/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta Pid.B/2025/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2025 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 November 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 15 Oktober 2025, yang diterima tanggal 17 Oktober 2025 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 20 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 November 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 15 Oktober 2025 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagai perbuatan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, dimana menurut Terdakwa, perbuatannya tersebut tidaklah terpenuhi pada semua dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag*);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang terlampau ringan kepada Terdakwa yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut di atas dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarbaru telah keliru dalam menerapkan hukum. Meskipun demikian *judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya. Sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum bukan merupakan alasan kasasi sesuai Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa antara Terdakwa selaku Pemilik dan Direktur PT RJL dengan Saksi M. Juni Eka Wardana telah membuat perjanjian kerjasama di bidang pembangunan perumahan Kompas Residence berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 26 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Saksi Suprpti, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banjarbaru dan di dalam perjanjian tersebut Saksi M. Juni Eka Wardana bersedia memberikan dana investasi kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dan sampai dengan jangka waktu tersebut uang investasi akan dikembalikan sekaligus keuntungan sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan Saksi M. Juni Eka Wardana juga akan mendapatkan bagi hasil setiap ada unit rumah yang laku terjual;

- 2) Bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi M. Juni Eka Wardana tersebut di atas, Terdakwa lalu melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Saksi Sulistiyono (Kuasa PT CJ Feed And Care) atas 19 (sembilan belas) bidang tanah beserta turutannya seluas 178.764 (seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat) meter persegi yang berada di Kelurahan Guntung Manggis kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp15.195.900.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas perjanjian jual beli tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a) Tahap I telah dibayar sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening PT CJ Feed And Care dan sumber dana berasal dari Terdakwa;
 - b) Tahap II sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) yang kirimkan sekaligus ke rekening PT CJ Feed And Care melalui setor tunai oleh Saksi Suprapti, S.H., M.Kn., dan sumber dana berasal dari Saksi M. Juni Eka Wardana;
 - c) Tahap III sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) belum dibayarkan sampai dengan saat ini;
- 3) Bahwa karena tahap III belum dibayarkan, maka dari 19 (sembilan belas) bidang tanah dengan 19 (sembilan belas) buah Sertifikat Hak Milik yang diserahkan oleh Saksi Suprapti, S.H., M.Kn., hanya 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20651 seluas 8.513 (delapan ribu lima ratus tiga belas) meter persegi,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



Sertifikat Hak Milik Nomor 20653 seluas 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20661 seluas 8.523 (delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) meter persegi, dimana terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut telah dilakukan balik nama oleh Terdakwa menjadi nama PT Riani Jaya Lestari dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan;

- 4) Bahwa di atas tanah tersebut lalu dibangun 80 (delapan puluh) unit rumah tipe 36 (tiga puluh enam) oleh Terdakwa dan unit rumahnya sudah laku terjual, kemudian Terdakwa juga membangun 14 (empat belas) unit ruko ukuran 5x12 dan sebanyak 6 (enam) unit sudah laku terjual dengan pembayaran yang dibayarkan oleh Pembeli kepada Terdakwa;
 - 5) Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi M. Juni Eka Wardana maupun mengembalikan dana investasi sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan Saksi M. Juni Eka Wardana;
 - 6) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Juni Eka Wardana mengalami kerugian sebesar Rp8.520.000.000,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pengembalian dana investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), uang keuntungan sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dan kerugian selama 2 (dua) tahun sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan bagian keuntungan dan pengembalian dana investasi kepada Saksi M. Juni Eka Wardana sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama di bidang pembangunan perumahan Kompas Residence berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 26 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Saksi Suprpti, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Banjarbaru, padahal jangka waktu yang diperjanjikan telah jatuh tempo, maka perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana;

- Bahwa kerugian korban (Pelapor) dapat dituntutkan Ganti rugi melalui gugatan perdata dan menyita kekayaan Terdakwa sebagai pemenuhan pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa dengan demikian adil dan beralasan Terdakwa untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 224/PID/2025/PT BJM tanggal 14 Oktober 2025 mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 1 September 2025, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 224/PID/2025/PT BJM tanggal 14 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 88/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 1 September 2025 tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB** tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **MURSYALIM bin (almarhum) MUHAMMAD SARIB** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Agustus 2025 berupa:
 - Barang bukti strip (-) ke-1 sampai dengan strip (-) ke-6;
Dikembalikan kepada Saksi M. Juni Eka Wardana, S.Kom bin Ramdani Noor;
 - Barang bukti strip (-) ke-7 sampai dengan strip (-) ke-35;
Dikembalikan kepada Saksi Suprapti, S.H., M.Kn., binti Laode Majarudin;
 - Barang bukti strip (-) ke-36 sampai dengan strip (-) ke-38;
Dikembalikan kepada Saksi Sulistiyono, S.H., bin Mochamat Ichwan;
 - Barang bukti strip (-) ke-39;
Dikembalikan kepada Saksi Rahmadi, S.Km., M.S., bin (almarhum) Ibramsyah;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H.**,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 273 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001